



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000918/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso, y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el tribunal de conformidad a lo dispuesto en el art. 109 del RJN, a fin de tratar el expediente caratulado: **"PELLEGRINI, MARCELO EMILIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000918/2009 CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 43, contra la sentencia de fs. 36/40 vta.

El recurso se concede a fs. 43. A fs. 47 la Cámara Federal de la Seguridad Social ordena remitir los autos al Juzgado de origen, a fs. 50 el Sr. Fiscal General contesta la vista corrida. A fs. 55/56 vta. expresa agravios la demandada y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 64 vta.



II- Que la demandada reclama la aplicación de la ley 26417, apela la tasa de interés activa condenada y considera agravante, asimismo, la omisión de considerar las pautas de movilidad fijadas por el PEN para los años 2007, 2008 y 2009 y el reajuste ordenado por el período 1995/1997. Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, beneficiario de una jubilación nacional conforme el régimen instituido por la Ley 24241 interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social, por reajuste y movilidad de sus haberes.

El *a quo* hizo declarar prescriptas las diferencias devengadas con anterioridad a los dos años previos a la fecha de interposición del reclamo administrativo, rechaza la defensa de cosa juzgada, hizo lugar a la pretensión deducida, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas, y dispuso el reajuste de los haberes de la actora para el lapso 1-04-1991 al 31-03-1995 conforme la doctrina de la CSJN en los autos "Chocobar" y desde esa fecha la movilidad conforme la evolución del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO) -de la doctrina fundamentada en los fallos "Tumini" y "Tulli".

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que tal como lo señala el Sr. Fiscal General, a la luz de lo resuelto por la C.S.J.N. en la causa "Pedraza, Héctor Hugo c/ Anses s/ Acción de Amparo" el 6 de mayo de 2014 y en la Ac. 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- Que los agravios expresados encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000918/2009/CA1

SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015), a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y revocar parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de la apelación deducida en autos.

VI- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBORGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada en la medida de la apelación deducida en autos y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015, cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Se imponen las costas de la presente instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).



Se regulan los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de la respectiva parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000918/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 26 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de la apelación deducida en autos y con los alcances fijados en la causa "RODRIGUEZ, LUIS MARIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 21002109/2010, sentencia del 11/06/2015, cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas en esta instancia por su orden (art. 21 de la ley 24463).

Regular los honorarios habidos en esta instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada en un 30%, de los que oportunamente les sean regulados en la instancia a quo a los letrados de la respectiva parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

